

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6993/2537

นาง แจ่ม จำรัส เพียร พา นิช
นาง นฤมล พงศ์นุกฤต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 1599, มาตรา 1600, มาตรา 1674, มาตรา 1582 เดิม,
มาตรา 1584 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (2), มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่าที่ดินพิพาทตั้งอยู่ซอยชีวัณนเจริญกรุง แขวง
บางคอแหลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครเนื้อที่ 1 ไร่เศษ มีบ้านเลขที่ 34 ถึง
เลขที่ 38 และเลขที่ 40 ตั้งอยู่ จำเลยทั้งสองสามารถเข้าใจดีแล้วว่าเป็นที่แปลงใด
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ว่า เป็นที่ดินโฉนดที่เท่าใด เป็นเพียงรายละเอียดซึ่งโจทก์
สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้ แม้จะมีได้บรรยายฟ้องมา ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบ
คลุม ข้อความตอนต้นในพินัยกรรมระบุว่า ข้าพเจ้าทำหนังสือพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้น
ก่อนหน้าที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศมีกำหนด 45 วัน หนังสือพินัยกรรมฉบับนี้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีผลใช้บังคับได้ เมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตไปแล้วข้อความดัง
กล่าวเป็นแต่เพียงการระบุข้อเท็จจริงให้ทราบว่าได้ทำพินัยกรรมก่อนเดินทางไปต่าง
ประเทศ มิได้กำหนดเงื่อนไขว่าหากตนเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วให้
พินัยกรรมสิ้นผลบังคับ พินัยกรรมฉบับนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นเงื่อนไขบังคับหลัง
โจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข 6 ไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับ
ปลอมหรือสำเนาไม่ถูกต้องกับต้นฉบับคงอ้างว่าเอกสารหมายเลข 6 เป็นเพียงสำเนา
เอกสารรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าต้นฉบับของ

พินัยกรรมสูญหาย ศาลย่อมรับฟังสำเนาพินัยกรรมตามที่จำเลยทั้งสองนำสืบเป็น พยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) ตาม ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเอกสารหมาย จ.4 ปรากฏว่าขณะเจ้ามรดกจดทะเบียนรับ จำเลยที่ 1 เป็นบุตรบุญธรรมเจ้ามรดกมีอายุ 25 ปี จึงขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์บรรพ 5 เดิม มาตรา 1582 ซึ่งใช้บังคับขณะนั้นที่กำหนดว่าผู้รับเป็นบุตร บุญธรรมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี ส่วนการรับจำเลยที่ 2 เป็นบุตรบุญธรรมตาม เอกสารหมาย จ.3 เจ้ามรดกแจ้งว่าเป็นโสด แต่ความจริงเจ้ามรดกได้จดทะเบียน สมรสกับโจทก์ โจทก์ไม่ได้ให้ความยินยอม จึงขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ บรรพ 5 เดิม มาตรา 1584 ซึ่งใช้บังคับขณะนั้น การจดทะเบียนรับจำเลย ทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรมย่อมไม่สมบูรณ์ไม่มีผลตามกฎหมาย มารดาเจ้ามรดกเข้า ที่ดิน 3 แปลง จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีกำหนดเพียง 1 ปี เมื่อผู้ เช่าตายสัญญาเช่าซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวย่อมระงับไป จึงรับมรดกเป็นผู้เช่าต่อไปไม่ได้ การที่จำเลยทั้งสองครอบครองที่ดินต่อมาแล้วให้ผู้อื่นเช่าก็เป็นเรื่องระหว่างจำเลย ทั้งสองกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หาใช่ทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดก แต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบุญชู จำเลยทั้ง สองเป็นหลานนายบุญชู ขณะนายบุญชูมีชีวิตอยู่ นายบุญชู ได้จดทะเบียนรับจำเลย ทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรม หากแต่การจดทะเบียนขัดต่อเงื่อนไขตามกฎหมายจึงไม่ อาจถือว่า จำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรมของนายบุญชูและไม่เป็นทายาทโดยชอบ ธรรมหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของนายบุญชู นายบุญชูถึงแก่กรรมโดยมิได้ทำ พินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ใด โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของนายบุญชูแต่

เพียงผู้เดียว แต่มีทรัพย์มรดกบางส่วนที่โจทก์ไม่อาจเข้ายึดถือครอบครองได้ คือ ที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยู่ที่ซอยชีวั่วมสิ่งปลูกสร้างกับสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 3 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงวัดพระยาไกร โดยนางกีมารดาของนายบุญชูเช่าจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่นายบุญชู ทรัพย์มรดกดังกล่าวก่อนตายนายบุญชูได้มอบให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้ครอบครองดูแล เก็บผลประโยชน์จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิที่จะยึดถือครอบครองและแสวงงผลประโยชน์ จากทรัพย์มรดกดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ ซอยชีวั่วม แก่โจทก์ หากส่งมอบไม่ได้ให้ชดใช้ราคา 1,400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยทั้งสองชำระเงินค่าเช่าที่เก็บได้จากการให้เช่าที่ดินและบ้านที่เป็นทรัพย์ มรดกเป็นเงิน 27,600 บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยทั้งสองส่งมอบค่าเช่าที่ดิน และบ้านดังกล่าวแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 2,300 บาท จนกว่าจำเลยทั้งสองจะ ส่งมอบการครอบครองบ้านและที่ดินดังกล่าวคืนโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของนายบุญชู นาย บุญชูได้จดทะเบียนรับจำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรม จำเลยทั้งสองจึงเป็นทายาท โดยธรรม มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของนายบุญชู โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกทรัพย์ มรดกจากจำเลยทั้งสอง เพราะนายบุญชูได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้ แก่นางกีและจำเลยทั้งสอง จึงเป็นการตัดโจทก์ไม่ให้มีสิทธิรับมรดก นายบุญชูไม่เคย มีที่ดินอยู่ในซอยชีวั่วมตามฟ้องส่วนสิทธิการเช่าที่ดินทั้งสามแปลงที่โจทก์ฟ้องเป็น สิทธิเฉพาะตัวของนางกีซึ่งถึงแก่กรรมไปก่อน นายบุญชู สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจึง ระบุไม่ตกทอดแก่นายบุญชู ที่จำเลยทั้งสองยังครอบครองเก็บผลประโยชน์อยู่ เป็นการกระทำส่วนตัวของจำเลยทั้งสอง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยทั้งสองส่งมอบ ผลประโยชน์ตามฟ้อง ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีที่จำเลยทั้งสองเคยยื่นคำร้องขอ เป็นผู้จัดการมรดกของนายบุญชู ต่อศาลชั้นต้นโดยโจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านในเหตุ เดียวกัน ทั้งฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและคดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1633 ซึ่งเป็นมรดกของนายบุญชู โดยมีชื่อนางกีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ออกเป็น 3 ส่วน ให้โจทก์และจำเลยทั้งสองคนละหนึ่งส่วน ถ้าแบ่งไม่ได้ก็ให้ประมูลกันเองหรือขายทอดตลาดแบ่งเงินตามส่วน และให้จำเลยทั้งสองส่งมอบเงินค่าเช่าให้แก่โจทก์เป็นเงิน 4,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยทั้งสองส่งมอบค่าเช่าให้แก่โจทก์เดือนละ 400 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะได้มีการแบ่งหรือขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ที่ซอยชีวัฒ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่เศษมีบ้านเลขที่ 34 ถึงเลขที่ 38 และเลขที่ 40 ตั้งอยู่ นายบุญชูได้รับมรดกให้เป็นสินส่วนตัวจากนางกีผู้เป็นมารดา ฟ้องโจทก์จึงแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น จำเลยทั้งสองสามารถเข้าใจดีแล้วว่าเป็นที่แปลงใด ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ว่า เป็นที่ดินโฉนดที่เท่าใดเป็นเพียงรายละเอียด ซึ่งโจทก์สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้ แม้จะมีได้บรรยายฟ้องมา ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาข้อที่สองตามฎีกาของโจทก์มีว่า นายบุญชู ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้นางกีและจำเลยทั้งสองจริงหรือไม่

ข้อความตอนต้นในพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข 6 ได้ระบุว่า "ข้าพเจ้าทำหนังสือพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นก่อนหน้าที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศมีกำหนด 45 วัน หนังสือพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีผลใช้บังคับได้ หากข้าพเจ้าเสียชีวิตไปแล้ว"ข้อความดังกล่าวเป็นแต่เพียงนางบุญชูผู้ทำพินัยกรรมระบุข้อเท็จจริงให้ทราบว่าได้ทำพินัยกรรมก่อนหน้าเดินทางไปต่างประเทศซึ่งมีกำหนด 45 วัน โดยมีได้กำหนดเงื่อนไขว่าหากตนเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วให้พินัยกรรมสิ้นสุดบังคับ พินัยกรรมฉบับนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นเงื่อนไขบังคับหลังทั้งข้อความต่อไปในพินัยกรรมก็เป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินเพื่อให้เกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายจึงเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับตามมาตรา 1657 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับข้อที่ว่าพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข 6 เป็นสำเนาเอกสารนั้น โจทก์เองมิได้โต้แย้งคัดค้านว่าพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข 6 ไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับปลอมหรือสำเนาไม่ถูกต้องกับต้นฉบับ คงนำสืบอ้างว่าเอกสารหมายเลข 6 เป็นเพียงสำเนาเอกสารรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าต้นฉบับของพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข 6 สูญหายไป ศาลย่อมรับฟังสำเนาพินัยกรรมตามที่จำเลยทั้งสองนำสืบเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2)

ตามทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเอกสารหมายเลข 4 ปรากฏว่าขณะนายบุญชูจดทะเบียนรับจำเลยที่ 1 เป็นบุตรบุญธรรม นายบุญชูมีอายุ 25 ปี จึงขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 เดิมมาตรา 1582 ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นที่กำหนดว่าผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี ส่วนการรับจำเลยที่ 2 เป็นบุตรบุญธรรมตามเอกสารหมายเลข 3 กระทำเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2508 นายบุญชูอ้างว่าเป็นโสด แต่ความจริงนายบุญชูได้จดทะเบียนสมรสกับโจทก์ตาม

เอกสารหมาย จ.1 ตั้งแต่วันที่31 ตุลาคม 2499 โจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายบุญชูไม่
ได้ให้ความยินยอมด้วยจึงขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 5 เดิม มาตรา 1584 ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นการจดทะเบียนรับจำเลยทั้งสอง
เป็นบุตรบุญธรรมของนายบุญชูย่อมไม่สมบูรณ์ไม่มีผลตามกฎหมาย

ข้อที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า นางก็ได้ยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามฟ้องให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองตั้งแต่ปี 2512 จำเลยทั้งสองได้ครอบครองตลอดมาจน
ได้กรรมสิทธิ์แล้วที่ดินดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกนั้น จำเลยทั้งสองไม่ให้การไว้ ทั้ง
ไม่ได้ยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้น
ต้นและศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

การที่ นางก็เช่าที่ดิน 3 แปลง จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี้ได้
เช่ามีกำหนดเพียง 1 ปี เมื่อนางก็ผู้เช่าตาย สัญญาเช่าซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวย่อมระงับ
ไป ในกรณีเช่นนี้จึงรับมรดกเป็นผู้เช่าตามสัญญาเช่าต่อไปไม่ได้ การที่จำเลยทั้งสอง
ครอบครองที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต่อมาหลังจากนางก็
ถึงแก่กรรมแล้วให้ผู้อื่นเช่าก็เป็นเรื่องระหว่างจำเลยทั้งสองกับสำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ หาใช่ทรัพย์สินมรดกของนายบุญชูอย่างใดไม่

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ